P U T U S A N

Nomor 2188/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap	:	**Juliana**
Tempat lahir	:	Tanjung Pura
Umur/Tgl.Lahir	:	37 Tahun / 22 Juli 1986
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	JalanJermal XV Kecamatan Percut Sei Tuuan Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa Juliana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2188/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2188/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair)

2. Membebaskan Terdakwa JULIANA dari dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3. Menyatakan Terdakwa JULIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi ", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair)

4. Membebaskan Terdakwa JULIANA dari dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

5. Menyatakan Terdakwa JULIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Lebih Subsidair)

6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JULIANA selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 1,3 (satu koma satu) gram

  Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair :

Bahwa ia Terdakwa JULIANA pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Nibung Raya Kecamatan Medan Baru tepatnya di Tempat Hiburan Traxx KTV 8 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi“yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib, saksiRIIO T.S.R ,MARPAUNG, S.Sos saksi ANGGIAT PASARIBU, saksi INDRA MANIK dan saksi DELLA AYUZA (Masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Narkoba Medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nibung Raya Kecamatan Medan Baru tepatnya di Tempat Hiburan Traxx adanya peredaran narkotika jenis ekstasi selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya di KTV 8 para saksi melihat Terdakwa JULIANA sebagai waiters lalu saksi RIO T.S.R MARPAUNG, S.Sos memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa dengan mengatakan:”Ada obat 10 (sepuluh) butir” dan Terdakwa mengatakan:”Yang ada hanya 4 (empat) butir kalau mau ada sama saya, Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya” lalu saksi RIO T.S.R MARPAUNG, S.Sos menyetujui hal tersebut kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi RIO T.S.R MARPAUNG, S.Sos tiba-tiba datang saksi ANGGIAT PASARIBU, saksi INDRA MANIK dan saksi DELLA AYUZA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dari dalam kantong baju Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari AGUS (belum tertangkap) di Jalan Nibung Raya Kecamatan Medan Baru tepatnya di parkiran Hiburan Traxx dengan seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya yang mana Terdakwa menjual narkotika jenis pil ekstasi dan Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :5021 / NNF / 2023 Tanggal 23 Agustus 2023oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt Nip. 94061309masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti4 (Empat) Tablet berwarna merah muda dengan berat netto 1,3 (satu koma satu) gram milik Terdakwa JULIANA adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor : SKPN / 192 / VIII / 2023 / Sidokes Tanggal 10 Agustus 2023 oleh dr. MUHAMMAD FADHLY GANIH No.SIP. 1617/1397/3.1/0502/03/2020 Selaku Dokter pemeriksa mengetahui Plt. Kasubsidokpol Polrestabes Medan Betty Hutagaol, SKM Penata Nip.19730504 200312 2002 telah melakukan analisis laboraturium terhadap atas nama Terdakwa JULIANA barang bukti 1 (Satu) botol 25 ml urine milik Terdakwa JULIANA adalah benar mengandung

a. Pereagensia Ampethamin hasil pemeiksaan Positif (+)

b. Pereagensia Tetra Hydro Cannabinolde hasil pemeriksaan Negatif (-)

c. Pereagensia Morfin hasil pemeriksaan Negatif (-)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa JULIANA pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Nibung Raya Kecamatan Medan Baru tepatnya di Tempat Hiburan Traxx KTV 8 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu“yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib, saksiRIIO T.S.R ,MARPAUNG, S.Sos saksi ANGGIAT PASARIBU, saksi INDRA MANIK dan saksi DELLA AYUZA (Masing-masing anggota Polri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Polrestabes Narkoba Medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nibung Raya Kecamatan Medan Baru tepatnya di Tempat Hiburan Traxx adanya peredaran narkotika jenis ekstasi selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya di KTV 8 para saksi melihat Terdakwa JULIANA sebagai waiters lalu saksi RIO T.S.R MARPAUNG, S.Sos memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa dengan mengatakan:"Ada obat 10 (sepuluh) butir" dan Terdakwa mengatakan:"Yang ada hanya 4 (empat) butir kalau mau ada sama saya, Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya" lalu saksi RIO T.S.R MARPAUNG, S.Sos menyetujui hal tersebut kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi RIO T.S.R MARPAUNG, S.Sos tiba-tiba datang saksi ANGGIAT PASARIBU, saksi INDRA MANIK dan saksi DELLA AYUZA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dari dalam kantong baju Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari AGUS (belum tertangkap) di Jalan Nibung Raya Kecamatan Medan Baru tepatnya di parkiran Hiburan Traxx dengan seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya yang mana Terdakwa menjual narkotika jenis pil ekstasi dan Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :5021 / NNF / 2023 Tanggal 23 Agustus 2023oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt Nip. 94061309masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti4 (Empat) Tablet berwarna merah muda dengan berat netto 1,3 (satu koma satu) gram milik Terdakwa JULIANA adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor : SKPN / 192 / VIII / 2023 / Sidokes Tanggal 10 Agustus 2023 oleh dr. MUHAMMAD FADHLY GANIH No.SIP. 1617/1397/3.1/0502/03/2020 Selaku Dokter pemeriksa mengetahui Plt.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kasubsidokpol Polrestabes Medan Betty Hutagaol, SKM Penata Nip.19730504 200312 2002 telah melakukan analisis laboraturium terhadap atas nama Terdakwa JULIANA barang bukti 1 (Satu) botol 25 ml urine milik Terdakwa JULIANA adalah benar mengandung

a. Pereagensia Ampethamin hasil pemeiksaan Positif (+)

b. Pereagensia Tetra Hydro Cannabinolde hasil pemeriksaan Negatif (-)

c. Pereagensia Morfin hasil pemeriksaan Negatif (-)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa JULIANA pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Nibung Raya Kecamatan Medan Baru tepatnya di Tempat Hiburan Traxx KTV 8 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri“yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib, saksiRIIO T.S.R ,MARPAUNG, S.Sos saksi ANGGIAT PASARIBU, saksi INDRA MANIK dan saksi DELLA AYUZA (Masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Narkoba Medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nibung Raya Kecamatan Medan Baru tepatnya di Tempat Hiburan Traxx adanya peredaran narkotika jenis ekstasi selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya di KTV 8 para saksi melihat Terdakwa JULIANA sebagai waiters lalu saksi RIO T.S.R MARPAUNG, S.Sos memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa dengan mengatakan:”Ada obat 10 (sepuluh) butir” dan Terdakwa mengatakan:”Yang ada hanya 4 (empat) butir kalau mau ada sama saya, Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya” lalu saksi RIO T.S.R MARPAUNG, S.Sos menyetujui hal tersebut kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi RIO T.S.R MARPAUNG, S.Sos tiba-tiba datang saksi ANGGIAT PASARIBU, saksi INDRA MANIK dan saksi DELLA AYUZA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dari dalam kantong baju Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari AGUS (belum tertangkap) di Jalan Nibung Raya Kecamatan Medan Baru tepatnya di parkiran Hiburan Traxx dengan seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya yang mana Terdakwa menjual narkotika jenis pil ekstasi dan Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis pil ekstasi dengan cara memasukkan ekstasi kedalam mulut kemudian menelannya dengan menggunakan air putih, efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi tersebut yaitu Terdakwa merasakan seperti melayang serasa ingin berjoget jika mendengar musik dan Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi sejak 2 (dua) Tahun yang lalu dan Terdakwa juga terakhir kali menggunakan narkotika jenis pil ekstasi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib di tempat Hiburan Trax selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :5021 / NNF / 2023 Tanggal 23 Agustus 2023oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt Nip. 94061309masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti4 (Empat) Tablet berwarna merah muda dengan berat netto 1,3 (satu koma satu) gram milik Terdakwa JULIANA adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor : SKPN / 192 / VIII / 2023 / Sidokes Tanggal 10 Agustus 2023 oleh dr. MUHAMMAD FADHLY GANIH No.SIP. 1617/1397/3.1/0502/03/2020 Selaku Dokter pemeriksa mengetahui Plt. Kasubsidokpol Polrestabes Medan Betty Hutagaol, SKM Penata Nip.19730504 200312 2002 telah melakukan analisis laboraturium terhadap atas nama Terdakwa JULIANA barang bukti 1 (Satu) botol 25 ml urine milik Terdakwa JULIANA adalah benar mengandung

a. Pereagensia Ampethamin hasil pemeiksaan Positif (+)
b. Pereagensia Tetra Hydro Cannabinolde hasil pemeriksaan Negatif (-)
c. Pereagensia Morfin hasil pemeriksaan Negatif (-)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio T. S. R. Marpaung,S.Sos., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Nibung Raya Medan tepaptnya di Tempat hiburan Traxx di Ktv 8, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggiat Stepanus Pasaribu, Indra Manik dan Della Ayuza, S.H., dari anggota kepolisian Polrestabes Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nibung Raya Medan tepaptnya di Tempat hiburan Traxx di Ktv 8 adanya peredaran narkotika jenis ekstasi, selanjutnya Saksi dan rekan menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat tidak berapa lama datang Terdakwa sebagai waiters ditempat yang bertugas melayani tamu yang datang ditempat, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan menemukan 4 (empat) butir pil ekstasi, dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dari kantong celananya yang rencananya akan dipakai sendiri, pil ekstasi tersebut dibeli Terdakwa dari Agus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya. Selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Anggiat S. Pasaribu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Nibung Raya Medan tepaptnya di Tempat hiburan Traxx di Ktv 8, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Rio T. S. R. Marpaung, Indra Manik dan Della Ayuza, S.H., dari anggota kepolisian Polrestabes Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nibung Raya Medan tepaptnya di Tempat hiburan Traxx di Ktv 8 adanya peredaran narkotika jenis ekstasi, selanjutnya Saksi dan rekan menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat tidak berapa lama datang Terdakwa sebagai waiters ditempat yang bertugas melayani tamu yang datang ditempat, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan menemukan 4 (empat) butir pil ekstasi, dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dari kantong celananya yang rencananya akan dipakai sendiri, pil ekstasi tersebut dibeli Terdakwa dari Agus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya. Selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa masuk kerja sebagai waiters di tempat hiburan Traxx di Jalan Nibung Raya Medan baru, kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa keluar untuk menemui Agus ditempat parkiran Trax untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi untuk digunakan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada Agus sebanyak 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sendiri sepulang Terdakwa bekerja pada pukul 24.00 WIB, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam ktv, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba datang Pihak Kepolisian masuk ke Trax dan masuk ke dalam KTV 8, Terdakwa selaku waiters masuk ke dalam KTV 8 tersebut untuk melayani Pihak Kepolisian yang bertamu ke KTV 8, namum karena melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, dan kemudian melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dari tangan kanan Terdakwa yang diambilnya dari kantong bajunya, kemudian Pihak Kepolisian melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis pil ekstasi terakhir kali pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat hiburan Trax dengan cara memasukkan ekstasi ke dalam mulut kemudian menelannya dengan menggunakan air putih, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 1,3 (satu koma satu) gram. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa masuk kerja sebagai waiters di tempat hiburan Traxx di Jalan Nibung Raya Medan baru, kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa keluar untuk menemui Agus ditempat parkiran Trax untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi untuk digunakan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada Agus sebanyak 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam ktv, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba datang Pihak Kepolisian masuk ke Trax dan masuk ke dalam KTV 8, Terdakwa selaku waiters masuk ke dalam KTV 8 tersebut untuk melayani Pihak Kepolisian yang bertamu ke dalam KTV 8, namun melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi yang diambil dari kantong bajunya, dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram, dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis pil ekstasi terakhir kali pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat hiburan Trax dengan cara memasukkan ekstasi ke dalam mulut kemudian menelannya dengan menggunakan air putih, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Juliana, dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau *“error in persona”*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan penngawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa masuk kerja sebagai waiters di tempat hiburan Traxx di Jalan Nibung Raya Medan baru, kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa keluar untuk menemui Agus ditempat parkiran Trax untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi untuk digunakan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada Agus sebanyak 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam ktv, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba datang Pihak Kepolisian masuk ke Trax dan masuk ke dalam KTV 8, Terdakwa selaku waiters masuk ke dalam KTV 8 tersebut untuk melayani Pihak Kepolisian yang bertamu ke dalam KTV 8, namun melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi yang diambil dari kantong bajunya, dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram, dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis pil ekstasi terakhir kali pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat hiburan Trax dengan cara memasukkan ekstasi ke dalam mulut kemudian menelannya dengan menggunakan air putih, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terpenuhi unsur menjual atau menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga unsur Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan primair tidak terbukti oleh karena itu Majelis Haki m akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, Majelis cukup merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga unsur ini telah terbukti adanya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa masuk kerja sebagai waiters di tempat hiburan Traxx di Jalan Nibung Raya Medan baru, kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa keluar untuk menemui Agus ditempat parkiran Trax untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi untuk digunakan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada Agus sebanyak 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam ktv, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba datang Pihak Kepolisian masuk ke Trax dan masuk ke dalam KTV 8, Terdakwa selaku waiters masuk ke dalam KTV 8 tersebut untuk melayani Pihak Kepolisian yang bertamu ke dalam KTV 8, namun melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi yang diambil dari kantong bajunya, dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram, dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis pil ekstasi terakhir kali pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat hiburan Trax dengan cara memasukkan ekstasi ke dalam mulut kemudian menelannya dengan menggunakan air putih, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :5021 / NNF / 2023 Tanggal 23 Agustus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2023oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt Nip. 94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti4 (Empat) Tablet berwarna merah muda dengan berat netto 1,3 (satu koma satu) gram milik Terdakwa JULIANA adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor : SKPN / 192 / VIII / 2023 / Sidokes Tanggal 10 Agustus 2023 oleh dr. MUHAMMAD FADHLY GANIH No.SIP. 1617/1397/3.1/0502/03/2020 Selaku Dokter pemeriksa mengetahui Plt. Kasubsidokpol Polrestabes Medan Betty Hutagaol, SKM Penata Nip.19730504 200312 2002 telah melakukan analisis laboraturium terhadap atas nama Terdakwa barang bukti 1 (Satu) botol 25 ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung

a. Pereagensia Ampethamin hasil pemeiksaan Positif (+)

b. Pereagensia Tetra Hydro Cannabinolde hasil pemeriksaan Negatif (-)

c. Pereagensia Morfin hasil pemeriksaan Negatif (-)

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terbukti bahwa Terdakwa ada pengguna narkotika jenis ekstasi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, maka dakwaan subsidair dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagai mana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, Majelis cukup merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga unsur ini telah terbukti adanya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 pada Bab I Ketentuan Umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ke-1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintestis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa masuk kerja sebagai waiters di tempat hiburan Traxx di Jalan Nibung Raya Medan baru, kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa keluar untuk menemui Agus ditempat parkiran Trax untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi untuk digunakan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada Agus sebanyak 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam ktv, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba datang Pihak Kepolisian masuk ke Trax dan masuk ke dalam KTV 8, Terdakwa selaku waiters masuk ke dalam KTV 8 tersebut untuk melayani Pihak Kepolisian yang bertamu ke dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KTV 8, namun melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan, Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi yang diambil dari kantong bajunya, dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram, dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis pil ekstasi terakhir kali pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat hiburan Trax dengan cara memasukkan ekstasi ke dalam mulut kemudian menelannya dengan menggunakan air putih, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :5021 / NNF / 2023 Tanggal 23 Agustus 2023oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt Nip. 94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti4 (Empat) Tablet berwarna merah muda dengan berat netto 1,3 (satu koma satu) gram milik Terdakwa JULIANA adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor : SKPN / 192 / VIII / 2023 / Sidokes Tanggal 10 Agustus 2023 oleh dr. MUHAMMAD FADHLY GANIH No.SIP. 1617/1397/3.1/0502/03/2020 Selaku Dokter pemeriksa mengetahui Plt. Kasubsidokpol Polrestabes Medan Betty Hutagaol, SKM Penata Nip.19730504 200312 2002 telah melakukan analisis laboraturium terhadap atas nama Terdakwa barang bukti 1 (Satu) botol 25 ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung

a. Pereagensia Ampethamin hasil pemeiksaan Positif (+)

b. Pereagensia Tetra Hydro Cannabinolde hasil pemeriksaan Negatif (-)

c. Pereagensia Morfin hasil pemeriksaan Negatif (-)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ke dua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dinyatakan telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 1,3 (satu koma satu) gram, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) gram, adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 5 tahun 2009 tentang narkotika dengan demikian terhadap barang bukti terseb ut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan teori relative tujuan utama dari pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*detterence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliana** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **Juliana** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair;

4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;

5. Menyatakan Terdakwa **Juliana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“ sebagaimana dalam d akwaan Lebih Subsidair;

6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

9. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 1,3 (satu koma satu) gram, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Dr. Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Asepte Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconfarance;

Hakim Anggota	Hakim Ketua,
Sulhanuddin, S.H., M.H.	Dr. Dahlan, S.H., M.H.
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
	Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)